

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 90 del 17/02/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 38 del 17/02/2023

OGGETTO: *"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia".*
Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

CUP: C87H21001700002 - CIG: 9462075F4A

Cap. 1105 - Cod. 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione n. 112 del 26.10.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'*"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, redatto dall'Ing. Francesco Rania, per l'importo complessivo di € 200.000,00 suddiviso in € 166.147,49 per lavori a base d'asta, € 2.952,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 30.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione a contrarre n. 503 del 02.11.2022, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 22/11/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 03 plichi contenenti le relative offerte di gara;
- con determinazione n° 557 del 22/11/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte economiche;

Evidenziato che con propria determinazione n° 575 del 28/11/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'Impresa Costruzioni Fulginiti Geom. Vincenzo con sede a Sellia Marina (CZ) in via Fratto n. 62 - P.I. 00721440790;

Considerato, inoltre, che da un attento esame della "Verifica del nulla osta antimafia", richiesta in data 29/11/2022 alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) tramite il portale di AVCPass, emerge che non è stato possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria, ma che la Prefettura-UTG competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori; inoltre precisa che questa Stazione Appaltante potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);

Si precisa che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato; e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono *"espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite"*.

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 968 in data 17/02/2023, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa Costruzioni Fulginiti Geom. Vincenzo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, i lavori di che trattasi all'Impresa Costruzioni Fulginiti Geom. Vincenzo con sede a Sellia Marina (CZ) in via Fratto n. 62 - P.I. 00721440790 che ha offerto un ribasso percentuale del 22,043 % pari ad un importo netto di € 129.523,60 oltre € 2.952,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
2. di stabilire che la determinazione n° 575 del 28/11/2022, ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 968 in data 17/02/2023, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di stabilire, altresì, che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono "espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite";
4. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
5. di evidenziare che il relativo contratto d'appalto per il servizio in oggetto, alle condizioni stabilite in sede di gara, potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
8. di dare atto che la spesa per i lavori di che trattasi sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1105 – Cod. 0904202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai. sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

